

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

Processo nº 0827165-02.2017.814.0301

Embargante: Amazon Logistics Ltda.

Embargado: Ogmo – órgão de Gestão de Mão de Obra dos Trabalhadores Portuários Avulsos dos Portos de Belém e Villa do Conde

Juiz: Roberto Andrés Itzcovich

SENTENÇA

1. Relatório

A parte embargante, ingressou com Embargos à Execução em face da embargada, aduzindo preliminarmente a inépcia da inicial, porque a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão afirmando ser a embargante devedora de um valor e ao final requer o pagamento de outro. Alega também a inexistência de título executivo porque a confissão de dívida estaria incompleta pois desacompanhada do contrato principal a qual faz referência. Aduz ainda que a execução não observa o art. 798, I, do CPC, já que não acompanha comprovação de que o termo ou a condição ocorreram. Afirmar também que não foi juntada a via original do instrumento de confissão de dívida, devendo apresentar sob pena de indeferimento da inicial. No Mérito alega a inexistência de título executivo, pois o instrumento apresentado não possui data de emissão, local nem data de vencimento, assim como não consta comprovação de cumprimento de obrigação imposta no contrato para gerar a dívida, bem como está desacompanhada do contrato principal, portanto, incompleta. Impugna a planilha de cálculos apresentada por ausência de data de vencimento ou condição descumprida a gerar cobrança. Alega ainda excesso de execução, porque do valor cobrado deveria ter sido abatido o que já foi pago pela embargante R\$ 56.639,69 (cinquenta e seis mil seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos). Requer efeito suspensivo.

Juntou documentos de ID 2528422 a 2528465.

Antes do recebimento dos Embargos a parte Embargada apresentou manifestação em ID 4469444 dos autos, afirmando que o título apresentado preenche todos os requisitos legais para a devida execução, que a embargante claramente confessou ser devedora da quantia cobrada por meio do instrumento particular de confissão firmado em 30/06/2014. Alega que a condição foi demonstrada pois no próprio contrato consta que o parcelamento junto a RFB foi

realizado, bem como a confissão de dívida foi assinada pelas partes e por 02 testemunhas, sendo apta à execução. Requer prosseguimento da execução sem efeito suspensivo aos embargos que são protelatórios.

Em decisão de ID 4742723 foi recebida a inicial sem efeito suspensivo.

A parte embargante interpôs Agravo de Instrumento, ID 5656553.

Não foi concedido efeito suspensivo aos Embargos, conforme decisão do juízo *ad quem* juntada em ID 6197395.

A Embargada peticionou em ID 7392627.

Despacho de ID 19501371 determinou manifestação da parte embargante.

A embargante se manifestou em ID 19911185.

Nada mais, passo a decidir.

2. Fundamentação

No caso *sub examine*, desnecessária a ampliação probatória, posto que o feito já contém elementos suficientes para apreciação e julgamento e, ainda, em atenção ao princípio da livre convicção, antecipo o julgamento do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC/2015, o qual estabelece a conveniência do julgamento antecipado do pedido, quando não houver necessidade de outras provas.

Nesse sentido, há tempos a jurisprudência dos tribunais superiores aponta que “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim o proceder”.

Passo à análise da demanda.

Das Preliminares

A parte Embargante sustenta que a dívida não seria exigível pois o seu pagamento estaria condicionado a um parcelamento realizado pelo embargado junto à Receita Federal do Brasil, e que a dívida somente seria cobrada pelo credor a quando de sua formalização e comunicação àquele, conforme constou de sua cláusula terceira e ainda que deveria ter sido juntado aos autos o original do aludido título, e por tais fundamentos pediu o indeferimento e a extinção da execução.

Pois bem, quanto à exigibilidade do título, trata-se de argumento que leva à análise do mérito, pois com ele se confunde, e apenas por ocasião deste poderá ser debatida tal questão.

Já no que diz respeito à alegação de ausência de juntada do original do título, não lhe assiste razão, uma vez que se trata de processo eletrônico, e de acordo com o §1º, do art. 11, da Lei 11.419/2006, “... **os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.**”

Portanto, tendo em vista que não foi formulado pelo embargante questionamento relacionado a possível fraude ou adulteração do documento, não deve prevalecer a impugnação

feita genericamente, relacionada à ausência de autenticidade do instrumento de confissão de dívida.

Ante o exposto, por tais fundamentos, rejeitos as preliminares apontadas.

Do Mérito

No mérito, analisando detidamente os autos, compulsando detalhadamente o arcabouço probatório, conclui-se que **assiste razão a parte Embargante quanto ao fundamento de inexigibilidade do título que embasa o processo executório.**

Sabe-se que o título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, possui requisitos formais para ter validade, devendo sempre expressar uma obrigação certa, líquida e exigível, conforme determina o art. 783, do NCPC.

Observa-se que a Embargada acostou aos autos da execução o contrato particular de confissão de dívida, firmado entre as partes (ID n. 2528463 – pág. 11/14), entendendo ter força executiva, com base no art. 784, III, do aludido diploma, que estabelece:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

...

III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Pois bem, prosseguindo-se com o contraditório da parte executada/embargante, observa-se que a controvérsia gira em torno da cláusula terceira do referido instrumento de confissão de dívida, que assim dispõe:

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DO PAGAMENTO: Face a boa fé das partes e visando a resolução da questão, a **CONFITENTE** propõe ao **CREDOR** e esse aceita, que o pagamento seja realizado da seguinte forma: O credor indicará a **confitente** **parcelamento formalizado perante o INSS, Receita Federal do Brasil**, a serem pagos em 60 parcelas e a **confitente**, com base na referida informação, realizará o pagamento do valor das parcelas devidas no parcelamento, até o limite de sua dívida.

Parágrafo único: A dívida do **confitente** será reajustada pelo mesmo índice de reajuste do débito federal, no caso a SELIC e, em caso de sua extinção ou substituição, pelo índice que vier a substituir.

Parágrafo Segundo: O parcelamento junto a RFB foi realizado contemplando os meses de fevereiro, março e abril de 2013, parcelado em 60 meses, gerando um primeiro pagamento a título de efetivação do parcelamento no valor de R\$ 25.921,46, cabendo

a Amazon Log o valor de R\$ 18.658,45 correspondendo a 71,98% e ao OGMO o valor de R\$ 7.263,01 participando com 28,02%.

Parágrafo Terceiro: Mensalmente será encaminhada cobrança à confitente pelo valor correspondente a sua participação no parcelamento.” (grifou-se)

Inicialmente, analisando o instrumento apresentado, pode-se constatar a certeza da obrigação, uma vez que há definição dos elementos subjetivos, devida identificação das partes/sujeitos Credor e confitente, bem como os elementos objetivos, com a confissão da dívida por parte do Embargante (referente ao pagamento dos serviços intermediados pelo Embargado), assim como a liquidez, expressa na cláusulas primeira e segunda da confissão de dívida (ID 2528463, pág. 12), onde ficou estabelecido o valor de R\$ 903.990,04 (novecentos e três mil novecentos e noventa reais e quatro centavos).

O problema surge, porém, em relação à exigibilidade, sendo importante citar o que dispõe a doutrina, consoante abaixo transcrito:

“Ao lado da certeza e da liquidez, cumpre que haja, ainda, a exigibilidade. Para que haja exigibilidade, é preciso que exista o direito à prestação (certeza da obrigação) e que o dever de a cumprir seja atual. Não estando sujeita a termo ou a , a obrigação condição suspensiva será exigível. Se, contudo, a prestação há que ser paga no futuro, enquanto não sobrevém o término do prazo ou a implementação da condição não se configura, ainda a exigibilidade.” (grifou-se) (Curso de Direito Processual Civil. Fredie Didier Jr, Leonardo Carneiro de Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira. 8ª. ed., Salvador, Ed. JusPodivm, 2018, pág. 267/268)

No caso concreto, claro e evidente observa-se que o parágrafo terceiro da Confissão de dívida em questão estabelece como condição para pagamento a cobrança mensal a ser encaminhada pela Embargada ao embargante correspondente à participação deste no parcelamento.

Pois bem, em que pese a expressa previsão do parágrafo segundo da cláusula terceira, de que a Embargante teria a obrigação de pagar o valor correspondente a 71,98% do valor de cada parcela, caberia à Embargada encaminhar a cobrança com os valores devidos.

Claramente, tal documento mostra-se essencial e indispensável para comprovar que o implemento da condição ocorreu, até mesmo para fins de demonstrar a mora da embargante, definindo assim o momento em que ocorreu a sua inadimplência, conforme determina o art. 514, do NCPD.

E neste sentido se posiciona Daniel Amorim Assumpção Neves, Salvador, abaixo em destaque:

[...] As relações jurídicas sujeitas à condição ou termo podem ser reconhecidas em sentença condenatória, mas a exigibilidade de tal espécie de obrigação depende da comprovação de que se realizou o evento futuro e incerto, que foi cumprida a contraprestação ou o advento do termo. Trata-se de questão relacionada à exigibilidade, cabendo ao credor provar por meio de prova documental – e eventualmente documentada – o advento do termo ou o implemento da condição, já que em caso contrário, a execução será nula e deverá ser extinta. (grifou-se) (Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. JusPodivm, 2016, pág. 867/868)

E mais:

[...] No tocante à causa de pedir, exigem-se o título executivo – que obrigatoriamente deve instruir a petição inicial – e a alegação de inadimplemento, sendo ainda exigido que nas obrigações sujeitas a termo, condição ou contraprestação conste da peça a demonstração de que o termo ocorreu, a condição se implementou ou a contraprestação foi realizada. [...] (grifou-se) (pág. 1265).

Da mesma forma é a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha e Murilo Teixeira Avelino:

[...] O inciso I, c, trata da prova de que se verificou a condição ou de que ocorreu o termo, se for o caso. Assim, não se trata aqui de requisito necessário à propositura da execução. Nos casos em que o dever representado no título está sujeito a condição ou termo, cabe ao exequente juntar, além do próprio título executivo, a prova da implementação da condição ou termo (c.f. art. 514, do CPC). [...] (grifou-se) (Comentários ao Código de Processo Civil /organizadores Lenio Luiz Streck, Leonardo Carneiro da Cunha, Dierle Nunes, São Paulo, Saraiva, 2016, pág. 1049)

Ademais, conforme determina o art. 514, do NCPC, e por se tratar de evento futuro e incerto, necessária seria sua juntada como prova na petição inicial, da realização da condição ou termo, de acordo com o art. 798, I, alínea c, do mencionado diploma processual.

Outrossim, o art. [121 \[https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10722509/artigo-121-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002\]](https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10722509/artigo-121-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002), do [C C / 0 2 \[https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/codigo-civil-lei-10406-02\]](https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/codigo-civil-lei-10406-02), considera como **condição** a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.

Nesse sentido, prevê o art. [1 2 5 \[https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10722268/artigo-125-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002\]](https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10722268/artigo-125-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002)

[2002\]](#) , do [CC/02 \[https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/código-civil-lei-10406-02\]](#) , que, subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à **condição suspensiva**, "enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa".

Na espécie, tem-se clara a pactuação de cláusula que subordinou o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto, conforme se depreende pela leitura do parágrafo terceiro da Clausula Terceira do instrumento de confissão de dívida, cujo cumprimento não restou provado nos autos, assim, até que sobrevenha a ocorrência do evento futuro, a obrigação não é exigível.

Nesse sentido seguem alguns julgados:

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – CLÁUSULA QUE SUBORDINOU O EFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO A EVENTO FUTURO E INCERTO – CONDIÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. 1. Discute-se no presente recurso a exigibilidade de obrigação constante de cláusula de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a qual restou subordinada à ocorrência de evento futuro e incerto. 2. O art. 121, do CC/02, considera como condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. 3. Na espécie, a alínea e, da cláusula quarta, do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), previu a obrigação do agravado de "não descumprir as exigências dos órgãos ambientais competentes, referentes as adequações, complementações e a execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD)". 4. Nesses termos, tem-se clara a pactuação de cláusula que subordinou o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto, o qual pode ensejar, tanto a ocorrência de condição suspensiva (se sobrevierem determinações da Semadur), quanto de condição resolutiva (se não sobrevier nenhuma determinação da Semadur). 5. Assim, é evidente que, até que sobrevenha a ocorrência do evento futuro e incerto previsto na cláusula (possíveis determinações da Semadur), não é exigível a obrigação constante da Alínea e, da Cláusula Quarta, do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC); o que não significa que seja a obrigação definitivamente inexecutável, o sendo tão somente enquanto depender da ocorrência do evento futuro, que pode vir a ocorrer, ou não. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-MS - AI: 14082630220188120000 MS 1408263-02.2018.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 21/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2018)

EMENTA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. HIPÓTESE DOS ARTS. 572 C/C 618, III DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA A CONDIÇÃO E TERMO. IMPLEMENTO DE AMBOS NÃO COMPROVADO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO, INDEPENDENTEMENTE DE ARGUIÇÃO DA PARTE, A

QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausente título executivo hígido, nula é a execução, circunstância que pode ser proclamada de ofício, independentemente de arguição da parte, a qualquer tempo e grau de jurisdição. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002235320108150601, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 29-09-2015) (TJ-PB - APL: 00002235320108150601 0000223-53.2010.815.0601, Relator: DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/09/2015, 4A CIVEL)

Por fim, o art. 803, I, do NCPC determina a nulidade da execução quando o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível, como se depreende ser o caso em análise.

Ademais, verifica-se, ainda, que o instrumento de confissão de dívida objeto da execução não possui data de emissão ou assinatura ou vencimento, demonstrando ainda mais que sua exigibilidade está diretamente ligada a realização de condição ou termo.

Ante o exposto, restando afastada a exigibilidade do título que embasou o processo executivo, resta imperioso que seja decretada a nulidade da execução (proc. n. 0813847-49.2017.814.0301), com base no art. 803, I, do NCPC e a extinção desta sem resolução de mérito.

3. Dispositivo

Ante o exposto, consoante fundamentação, **JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO**, e por consequência, DECRETO A NULIDADE DA EXECUÇÃO (processo nº0813847-49.2017.814.0301), nos termos do art. 803, I c/c art. 485, VI, do NCPC.

CONDENO a parte Embargada/exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

Nos termos do artigo 46, *caput*, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Após o trânsito em julgado, translate-se cópia desta sentença e junte-se aos autos da Execução, processo nº 0813847-49.2017.8.14.0301.

Oportunamente, arquivem-se observadas as formalidades legais.

P.R.I.C

Belém/PA, 09/12/2021.

Roberto Andrés Itzcovich

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital